

Secretaría  
de Educación

"Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza", a 06 de noviembre de 2023.

GUILLERMO ESQUIVEL CRUZ  
SUBDIRECTOR DE INSTITUTOS  
PRESENTE

Recibo original  
28/11/23  
Cecilia Carmona  
Subdir. de Institutos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 fracción XIII y 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, 5 fracción VII, 17 fracción XII y 59 fracción XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla; en atención a su oficio número SEP-SISE/434/2023, mediante el cual solicita la revisión y validación al documento denominado **Lineamientos del programa de incentivos al desempeño, productividad y mejora continua de los Institutos Tecnológicos Superiores descentralizados del Gobierno del Estado de Puebla**; al respecto, me permito emitir los siguientes comentarios:

- a) Conforme a la denominación del documento, se pretende establecer lineamientos a un programa, por lo que, para realizar una revisión al mismo, resulta indispensable adjuntar el "Programa de incentivos al desempeño, productividad y mejora continua de los Institutos Tecnológicos Superiores descentralizados del Gobierno del Estado de Puebla".
- b) Se omite indicar la persona servidor público que se pretende emita los lineamientos, lo que obstaculiza a esta área jurídica para verificar la competencia y atribuciones necesarias para la emisión y suscripción del mismo;
- c) En el artículo 1 del proyecto se establece el ámbito de aplicación serán las Instituciones de Educación Superior del Estado (personal directivo y administrativo), sin embargo, el nombre del programa solo se refiere a Institutos Tecnológicos Superiores del Estado.
- d) En el artículo 3 establece como requisito para participar, cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Interior de Trabajo del Personal Administrativo de cada institución, por lo que resultaría necesario adjuntar los referidos instrumentos legales para verificar la concordancia con el proyecto propuesto.
- e) En el artículo 7 del proyecto, se establece que la fuente de financiamiento estará a cargo del Gobierno del Estado de Puebla, ya que será quien aporte los recursos presupuestales; por lo que, en este caso resultaría indispensable contar con el oficio de suficiencia presupuestal.

No obstante lo anterior, es preciso señalar que cada uno de los Institutos Tecnológicos Superiores del Estado, son Organismos Públicos Descentralizados, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio, con facultad para emitir su propia normatividad, específica y acorde a las necesidades y presupuesto propio de cada uno, previa revisión y visto bueno de los integrantes de su órgano de gobierno, en especial de la Secretaría de Educación Pública federal, por lo que en su caso, se

"Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza", a 06 de noviembre de 2023.

recomienda realizar las consultas correspondientes, en los términos de los Decretos de Creación respectivos, así como, de los Convenios celebrados para la creación de los citados Institutos.

Por último, es preciso señalar que por lo que a las gestiones que respecto a su presupuesto asignado realicen, deben hacerlo de conformidad con lo establecido por las Leyes de Disciplina Financiera, de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla, y demás normatividad aplicable.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"**



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE TRANSPARENCIA  
**GABRIEL GUERRERO MONTER**  
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE TRANSPARENCIA  
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

C.c.p.- DR. JOSÉ ANTONIO BADILLO TORRE, Subsecretario de Educación Superior Para su conocimiento  
Archivo

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| REVISÓ:  | MINERVA RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS |
| ELABORÓ: | SERGIO ABEL SOTO LIMA, ASESOR JURÍDICO DE LA DIRECCIÓN    |